

**Nr. 203 Denkschrift des Reichsarbeitsführers. 22. Dezember 1937**

R 2/4531, Bl. 13–19    *Ausfertigung, Durchschlag*<sup>1</sup>

*Beginn:*

*Beginn:*

**ZUR BEGRÜNDUNG EINER STRAFGERICHTSBARKEIT DES REICHSARBEITSDIENSTES.**

Wie die Wehrmacht erfaßt der Reichsarbeitsdienst die männliche deutsche Jugend jahrgangsweise im Wege allgemeiner Dienstpflicht zum *Ehrendienst* am deutschen Volke. 300 000 Männer mit einem Stammpersonal von 40 000 Führern leben täglich *in der besonders engen Gemeinschaftsform der Arbeitslager* zusammen, die zum großen Teil in den einsamsten Gegenden des Reiches verstreut sind.

Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit erziehen. Nach dem Willen des Führers soll er die *Lebensschule* des deutschen Volkes sein und dazu beitragen, dem deutschen Volke die *Brotfreiheit* zu erringen<sup>2</sup>. Wie die Wehrmacht die jungen Soldaten, so erfaßt der Reichsarbeitsdienst die Arbeitsmänner während ihrer Dienstzeit *ganz*. Diese Besonderheit, die der Reichsarbeitsdienst allein mit der Wehrmacht teilt, bringt es mit sich, daß der Reichsarbeitsdienst wie diese zur Erfüllung seiner Aufgaben besonderer Gesetze bedarf, um den Zusammenhalt sowie Zucht und Ordnung unter Umständen auch mit außerordentlichen Mitteln aufrechtzuerhalten. Das gilt insbesondere für außergewöhnliche Lagen, etwa Meuterei oder kommunistische Zersetzung.

*Der Reichsarbeitsdienst braucht deshalb eine hinreichende eigene Strafgewalt.* Wenn er auch weitgehend mit erzieherischen und disziplinären Mitteln auskommt, so macht sich doch das Fehlen einer eigenen geordneten Gerichtsbarkeit störend bemerkbar. In einer soldatisch aufgebauten Einsatz- und Erziehungsgemeinschaft hängen Dienststrafwesen und Gerichtsbarkeit so eng zusammen, daß sie in einer Hand liegen müssen. Alle Gründe, die die Wehrmachtsgerichtsbarkeit<sup>3</sup> in Friedenszeiten rechtfertigen, treffen auch für den Reichsarbeitsdienst zu. Abgesehen von den Tatbeständen, die sich auf den Waffengebrauch und die fechtende Truppe beziehen, finden sich in der Praxis des Reichsarbeitsdienstes Verfehlungen von Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes, die den militärischen Vergehen und Verbrechen im allgemeinen durchaus entsprechen. Die überwiegende Mehrzahl der militärstrafrechtlichen Bestimmungen ist für die Truppe auch unabhängig von ihrem kriegerischen Einsatz notwendig. Der weitaus größte Teil der von den Kriegsgerichten abgeurteilten Fälle könnte sich auch im Reichsarbeitsdienst ereignet haben. Die Verhältnisse im Reichsarbeitsdienst sind denen der Wehrmacht in dieser Hinsicht so ähnlich, daß es für die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes entsprechend gefaßter arbeitsdienstlicher Straftatbestände bedarf. Wie die Wehrmacht ein eigenes Militärstrafgesetzbuch besitzt, so muß der Reichsarbeitsdienst ein eigenes Arbeitsdienststrafgesetz haben. Nur so läßt sich die vorhandene Lücke zwischen der Dienststraford-

<sup>1</sup> Übersandt vom RIM an den StfF, RFM, RJuM und RKrM „mit der Bitte um gefällige Kenntnisnahme“ und unter Vorbehalt weiterer Mitteilungen in den Haushaltsverhandlungen für 1938; R 2/4531, Bl. 12; Abschrift in R 2/24086, unfol. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22733.

<sup>2</sup> Vgl. oben Dok. Nrr. 103, 152 und 166.

<sup>3</sup> Aufgr. des *Militärstrafgesetzbuchs (MStGB)* vom 20. 6. 1872 i. d. F. vom 16. 6. 1926 (RGBl. I S. 275) mit den seitherigen Änderungen. Hierzu und zum Vorhaben einer Neufassung s. ARH III, Nr. 82.

nung<sup>4</sup> und den allgemeinen Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches in einer Weise schließen, die den Belangen des Reichsarbeitsdienstes gerecht wird. Das *Arbeitsdienststrafgesetz* hätte die Aufgabe, die Grundlagen des Reichsarbeitsdienstes, Arbeit und Dienst, Ehre und Treue, Führung und Gefolgschaft, Manneszucht und Kameradschaft zu schützen, soweit die Dienststrafordnung dazu nicht hinreicht.

Da der Arbeitsmann wie der Soldat während seiner Dienstzeit aus seinem bürgerlichen Leben herausgenommen ist und der Führung des Reichsarbeitsdienstes untersteht, ist es nur folgerichtig, die Ahndung solcher Verfehlungen nicht den für bürgerliche Straftaten zuständigen ordentlichen Gerichten, sondern *eigenen arbeitsdienstlichen Strafgerichten* zu überlassen. Der alte preußische Gedanke, daß in soldatisch aufgebauten Kampfverbänden die Strafgewalt ein Ausfluß der Kommandogewalt ist, verbunden mit dem nationalsozialistischen Führerprinzip, erheischt auch für den der Wehrmacht in dieser Beziehung unmittelbar benachbarten Reichsarbeitsdienst die Gerichtshoheit des Reichsarbeitsführers über die ihm unterstellte Gefolgschaft.

Diese Gerichtshoheit soll alle Straftaten erfassen, die gegen Zucht und Ordnung, die Ehre der Gemeinschaft und die Kameradschaft im Reichsarbeitsdienst verstoßen; die sonstigen strafbaren Handlungen, die nach den allgemeinen Strafgesetzen zu verfolgen sind, nur soweit die Belange des Reichsarbeitsdienstes dies erfordern.

Mit dieser Lösung würde auch der *augenblickliche Übergangszustand* überwunden werden, der dem Dienststrafverfahren des Reichsarbeitsdienstes die Ahndung von Strafverfehlungen überläßt, die an sich vor die ordentlichen Gerichte gehören. Trotz der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden und den Dienststellen des Reichsarbeitsdienstes birgt die auf der *Allgemeinverfügung* des Reichsjustizministers vom 5. Mai 1936 – abgedruckt in „Deutsche Justiz“ 1936 S. 709 – beruhende Zwischenlösung gewichtige Nachteile, wenn sie dem Reichsarbeitsdienst auch schon eine Strafmöglichkeit bis zu 8 Monaten Zellenarrest einräumt. Sie verquickt Dienststrafwesen und Gerichtsbarkeit zum Schaden beider. Um den Belangen des Reichsarbeitsdienstes zu dienen, sehen sich die Justizbehörden gezwungen, § 153 StPO über Gebühr auszuweiten<sup>5</sup>. Auf der anderen Seite steht dem Reichsarbeitsdienst zur Ahndung solcher z[um] Teil nicht unerheblicher Vergehen, an deren eigener Erledigung ihm gelegen ist, ein geordnetes Gerichtswesen nicht zur Verfügung. Schließlich ist die augenblickliche Regelung einer besonders beschleunigten Ahndung hinderlich, die im Interesse von Zucht und Ordnung im Reichsarbeitsdienst notwendig ist. In einer soldatischen Organisation ist die rasche, blitzartige Aburteilung aller Delikte zur Erhaltung der Manneszucht unerlässlich.

Die *Vorteile* einer eigenen Strafgerichtsbarkeit des Reichsarbeitsdienstes sind vielfache. Sie dient zu ihrem Teile nicht allein der Verwirklichung der dem Reichsarbeitsdienst innewohnenden Idee und der ihm gestellten volkswirtschaftlichen Aufgabe. Sie kommt insbesondere auch dem dem Reichsarbeitsdienst übertragenen Erziehungsauftrag zugute. Die Arbeitsdienstgerichte, bestehend aus richterlichen Arbeitsdienstführern, die die Befähigung zum Richteramt besitzen müssen, nicht-richterlichen Führern und Kameraden als Beisitzern, erscheinen besonders geeignet, nicht nur sühnend, sondern auch erzieherisch auf die Straffälligen einzuwirken. Eigene Richter des Reichsarbeitsdienstes dürfen auf gesteigertes Vertrauen rechnen, weil sie als Angehörige des Reichsarbeitsdienstes mit dessen Geist verwachsen und mit seinen Verhältnissen bekannt sind. Die Erfah-

<sup>4</sup> *Dienststrafordnung für die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes* vom 25. 2. 1936 (RGBl. I S. 123). Zu ihrem materiellen Gehalt wie zur Organisation der Dienststrafgerichte s. Vm. in R 2/4531, Bl. 22.

<sup>5</sup> § 153 StPO lautete: „(1) Übertretungen werden nicht verfolgt, wenn die Schuld des Täters gering ist und die Folgen der Tat unbedeutend sind, es sei denn, daß ein öffentliches Interesse an der Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung besteht. (2) Ist bei einem Vergehen die Schuld des Täters gering und sind die Folgen der Tat unbedeutend, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Amtsrichters von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen. (3) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen; der Beschluß kann nicht angefochten werden.“

rungen der Arbeitsdienstgerichtsbarkeit können der Erziehung im Arbeitsdienste aber auch über die Behandlung des Einzelfalles hinaus nutzbar gemacht werden.

Es liegt auf der Hand, daß eigene Arbeitsdienstrichter leichter und erfolgversprechender ermitteln können als außenstehende, da ihnen die Verhältnisse und dienstlichen Notwendigkeiten des Reichsarbeitsdienstes vertraut sind. Insbesondere die typischen Arbeitsdienststraftaten werden treffender von Richtern beurteilt, die selbst dem Reichsarbeitsdienst angehören. Es ist häufig außerordentlich schwierig, die besonderen Umstände solcher Verfehlungen richtig zu beurteilen, wenn man sie nicht aus unmittelbarer Nähe fortlaufend beobachten kann. Aus disziplinären Gründen ist auch eine gleichmäßige Rechtsprechung anstrebenswert, die durch einheitlich ausgerichtete Arbeitsdienstgerichte am besten gewährleistet wird.

*Der Aufbau einer eigenen Arbeitsdienstgerichtsbarkeit ist demnach zwingende Notwendigkeit.* Zudem ist ihr Umfang nicht so erheblich, daß die Einführung besondere organisatorische, personelle oder finanzielle Schwierigkeiten bereiten könnte. Es ist nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Richtern erforderlich, über die der Reichsarbeitsdienst zu einem guten Teile schon verfügt.

Die *Gestaltung* der Verfassung und des Verfahrens der Arbeitsdienstgerichtsbarkeit sowie des materiellen Arbeitsdienststrafrechts ist so geplant, daß sie den Regelungen der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit und der Wehrmachtsstraferichtsbarkeit unter Berücksichtigung der Eigenart des Reichsarbeitsdienstes entspricht und sich der gesamten völkischen Strafrechtsordnung organisch einfügt. Vorgesehen sind Gerichte bei den Arbeitsgauen und bei der Reichsleitung des Reichsarbeitsdienstes. Das Verhältnis von Gerichtsherrn und Richtern entspräche etwa dem des Wehrstrafrechts, ebenso die Ausübung der staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Funktionen durch die Arbeitsdienstjuristen, indem sie in einem Verfahren entweder als Untersuchungsführer und Anklagevertreter oder aber als Mitglied des erkennenden Gerichts tätig werden. Die richterlichen Arbeitsdienstführer wären wie die Wehrmachtsrichter mit den persönlichen Garantien auszustatten, die die richterliche Tätigkeit bedingt. Auf diese Weise wäre eine *ordnungsgemäße Rechtsprechung sichergestellt*, die der der bürgerlichen Gerichte und Kriegsgerichte gleichwertig wäre.

Die eigene Straferichtsbarkeit des Reichsarbeitsdienstes ist gerade für ihn als eine neue Reichseinrichtung, die im Jahr über eine halbe Million Dienstpflichtige erfaßt, ein wichtiges und notwendiges Mittel, die Durchführung seiner Aufgaben restlos zu verwirklichen. Ihr Wert liegt nicht allein darin, daß sie dem Reichsarbeitsdienst eine hinreichende eigene Strafgewalt gibt, sondern ist vor allem auch in ihrer vorbeugenden und erzieherischen Natur zu suchen. Die Herausstellung sowie die Einhaltung der arbeitsdienstlichen Pflichten ist mit der Festlegung und Handhabung der Folgen bei Pflichtverletzungen aufs engste verknüpft. Die Zerreißung von Führung und Erziehung auf der einen und Gerichtsbarkeit auf der anderen Seite ist für den Reichsarbeitsdienst nach alledem so wenig tragbar wie für die Wehrmacht.

*Allein die beschleunigte Einführung einer eigenen Arbeitsdienststrafgerichtsbarkeit kann diesen unbefriedigenden Zustand überwinden<sup>6</sup>.*

<sup>6</sup> Eine telefon. Rückfrage des RFM im RJuM am 11. 1. 1938 ergab, daß nach Ansicht des dort zuständigen MR Grau „das Reichsjustizministerium ernstlichen Widerstand dem Arbeitsdienst kaum entgegensetzen wird, weil es sich dazu zu schwach fühlt“; R 2/4531, Bl. 21; R 234086. Erst nachdem der RFM am 16. 2. einer Sonderstrafgerichtsbarkeit des RAD aus finanz. Gründen (je 70 neue Stellen für richterliche und Urkundsbeamte) und wegen mögl. Berufungen anderer Organisationen (bes. SS und Polizei) widersprochen und sich andererseits eine vom RFSS und RAF eingesetzte „Arbeitsgemeinschaft“ der ADR für die Einführung eines Sonderstraf- und -verfahrensrechts der SS-Verfügungstruppe, der SS-Totenkopfverbände und für die männl. RAD-Angehörigen ausgesprochen hatte, nahm auch der RJuM am 13. 5. 1938 Stellung, indem er insofern den Wunsch der kasernierten SS-Verbände nach Gleichstellung mit der Wehrmacht anerkannte, den des RAD aber ablehnte. Hierbei konnte er sich auch auf NSKK-Korpsführer Hühnlein berufen, der die Frage einer eigenen Straferichtsbarkeit für alle Parteigliederungen einheitlich behandelt zu sehen wünschte; R 2/4531, Bl. 23–33; R 43 II/518, Bl. 173–180. RAF Hierl blieb indes bei seiner Forderung, begründete sie gegenüber den Ressorts im Okt. 1938 nochmals mit einer Broschüre und legte im Dez. 1938 den Entw. eines „RAD-StrafG“ vor, der im Jan. 1939 zwei Besprechungen unterzogen wurde; R 2/4531, Bl. 34–186; R 43 II/518, Bl. 181–251; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12638; I 2, Reg. Nr. 22914. RJuM, RFM und StdF hatten sich mittlerweile mit dem Gesetz abgefunden, nicht aber das OKW, dessen Chef Keitel Hitler ins Bild setzte und den RMRk am 10. 3. über dessen spontane Ablehnung orientierte; R 43 II/518, Bl. 256. Am 30. 3. 1939 schließlich trug Lammers Hitler den Wunsch Hierls vor, an dem geplanten Vortrag des RJuM

---

Gürtner über die Strafrechtsreform beteiligt zu werden, und beschied den RAF noch am selben Tag lapidar: „Der Führer gab bei der Gelegenheit seiner Auffassung dahin Ausdruck, daß er eine eigene Strafergerichtsbarkeit des Reichsarbeitsdienstes keinesfalls wünsche, und beauftragte mich, Ihnen davon Kenntnis zu geben.“ Ebd. Bl. 259.

## **Zitierhinweis**

Nr. 203 Denkschrift des Reichsarbeitsführers. 22. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d203>